



Propuesta de una ley

SEBASTIÁN FELIPE BADILLA GROVES



Propuesta Técnica

LEY DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES Y ACREDITACIÓN DE PRIMERA EXPERIENCIA

Expediente N.º [Número por definir]

JUSTIFICACIÓN

Costa Rica atraviesa un momento crucial en su desarrollo socioeconómico, marcado por una profunda paradoja: contamos con una generación de jóvenes que poseen abundante información y un sólido conocimiento social, pero que enfrentan barreras estructurales que les impiden influir en las políticas públicas e incorporarse al mercado laboral.

En primer lugar, es evidente la insatisfacción de los jóvenes con las instituciones políticas tradicionales. El número de jóvenes de entre 15 y 24 años que se abstienen de votar en las elecciones locales está en constante aumento. Sin embargo, esto no se debe a la falta de empatía, sino a formas obsoletas de participación. Los jóvenes lideran movimientos que buscan la protección del medio ambiente, los derechos humanos y el bienestar animal, pero sus preocupaciones a menudo no son escuchadas ni apoyadas por las agencias gubernamentales que restringen las instituciones públicas.

En segundo lugar, el desempleo juvenil en Costa Rica ha sido consistentemente el doble del promedio nacional. La falta de experiencia es una barrera importante para acceder al mercado laboral formal. Los jóvenes no pueden trabajar por su falta de experiencia, pero tampoco pueden obtenerla sin trabajar. La Iniciativa Económica Juvenil y la Ley de Certificación de la Primera Experiencia Laboral abordan eficazmente estos dos desafíos. Esta ley destina un porcentaje específico del gasto público (3%) a proyectos organizados y votados por jóvenes, fortaleciendo así la democracia en el desarrollo local y empoderando directamente a la ciudadanía para la toma de decisiones.

Lo más importante es que este sistema transforma el sector público en una herramienta para mejorar las oportunidades de empleo. Al implementar estos proyectos legales de liderazgo y comunitarios como una "primera experiencia laboral", el Estado proporciona a los jóvenes un certificado verificable y reconocido que les enseña habilidades empresariales (gestión financiera, trabajo en equipo, organización), elimina las barreras de acceso al mercado laboral y supervisa la transformación urbana moderna.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la incidencia política y la inserción sociolaboral de la población juvenil costarricense mediante la creación de presupuestos municipales participativos y vinculantes, y el reconocimiento legal de la gestión comunitaria como primera experiencia laboral.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Garantizar financiamiento local: Obligar a los Gobiernos Locales a destinar al menos un 3% de su presupuesto de inversión a proyectos diseñados y priorizados exclusivamente por personas entre los 15 y 24 años.
- Certificar competencias laborales: Establecer un mecanismo legal para que las municipalidades emitan certificados de "Primera Experiencia Laboral" a los jóvenes que lideren estos proyectos, validando sus habilidades técnicas y blandas ante el sector público y privado.
- Modernizar la participación ciudadana: Implementar plataformas de votación 100% digitales y seguras a nivel cantonal, adaptando la democracia local a los hábitos y tecnologías que utiliza la población joven.
- Articular esfuerzos intergeneracionales: Integrar a las universidades (mediante el Trabajo Comunal Universitario) para que estudiantes avanzados actúen como mentores técnicos, garantizando la viabilidad y correcta formulación de los proyectos juveniles.

Introducción

La presente iniciativa de ley busca resolver dos problemáticas fundamentales que afectan a la juventud costarricense: la desconexión con las estructuras de toma de decisiones locales y el alto índice de desempleo juvenil. Al otorgar poder de decisión real sobre una fracción del presupuesto municipal y reconocer la gestión de estos proyectos como experiencia profesional, se fomenta el involucramiento cívico, se fortalece el régimen municipal y se brindan herramientas reales para la inserción laboral de las personas jóvenes.

Estructura

La Asamblea Legislativa de la República de Costa

Rica decreta:

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley.

La presente ley tiene como objeto establecer la obligación de los Gobiernos Locales de destinar un porcentaje de su presupuesto de inversión a la modalidad de "Presupuesto Participativo Juvenil", así como crear el mecanismo legal para certificar la formulación y ejecución de dichos proyectos como "Primera Experiencia Laboral" para las personas jóvenes.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta ley son de acatamiento obligatorio para todas las municipalidades y concejos municipales de distrito de la República de Costa Rica.

Artículo 3.- Población beneficiaria y participante.

Para los efectos de esta ley, se considerará población participante a todas las personas jóvenes con edades comprendidas entre los quince (15) y los veinticuatro (24) años, que residan en el cantón o distrito respectivo.

Capítulo II

DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

JUVENILES

Artículo 4.- Asignación presupuestaria.

Todos los Gobiernos Locales deberán destinar, como mínimo, un tres por ciento (3%) de su presupuesto anual de inversión física y social a la ejecución exclusiva de proyectos propuestos, diseñados y elegidos por la población descrita en el artículo 3 de esta ley.

Artículo 5.- Temáticas de los proyectos.

Los proyectos presentados por las personas jóvenes deberán estar enmarcados en el desarrollo cantonal y podrán abarcar áreas como: infraestructura recreativa y deportiva, cultura y arte, conservación ambiental y bienestar animal, salud mental, y alfabetización tecnológica.

Artículo 6.- Mecanismo de votación digital y vinculante.

La elección de los proyectos a financiar se realizará anualmente mediante un proceso de votación 100% digital y auditable. Las municipalidades, en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), habilitarán plataformas seguras donde la juventud cantonal podrá votar utilizando su Cédula de Identidad o Tarjeta de Identidad de Menores (TIM). El resultado de esta votación será de carácter vinculante para el Concejo Municipal.

Capitulo III

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y MENTORÍA TÉCNICA

Artículo 7.- Acreditación de Primera Experiencia Laboral.

Se autoriza y obliga a las municipalidades a emitir una certificación oficial de "Primera Experiencia Laboral en Gestión de Proyectos" a favor de las personas jóvenes que integren los comités proponentes y ejecutores de los proyectos que resulten ganadores y sean materializados. Esta certificación tendrá validez legal para fines de reclutamiento en el sector público y privado, y deberá detallar las habilidades blandas y técnicas desarrolladas (liderazgo, manejo de presupuestos, planificación, etc.).

Artículo 8.- Trabajo Comunal Universitario (TCU) como mentoría.

Las universidades públicas y privadas, en el marco de su Trabajo Comunal Universitario (TCU), podrán establecer convenios con las municipalidades. Los estudiantes universitarios de último nivel actuarán como mentores técnicos (en áreas como ingeniería, derecho, administración, diseño, etc.) para asesorar a las personas jóvenes en la formulación correcta de los proyectos, diseño de planos y presupuestos antes de someterlos a votación.

Capitulo IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9.- Reglamentación.

El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Ministerio de Cultura y Juventud (mediante el Consejo de la Persona Joven), reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de su publicación.

Artículo 10.- Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.